Méthodologie juridique

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-08

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Les outils de travail du juriste : lire et découper un texte de loi, ficher puis commenter une décision de justice, résoudre un cas pratique par le syllogisme, construire le plan d'une dissertation, manier le vocabulaire avec précision, et rechercher ses sources dans les publications officielles en les citant honnêtement. La méthode enseignée est réelle ; tous les documents supports — textes et décisions — sont des documents d'exercice inventés et signalés comme tels.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Lire et analyser un texte de loi
• Leçon 2 — La fiche d'arrêt : méthode complète
• Leçon 3 — Le commentaire d'arrêt
• Leçon 4 — Le cas pratique : méthode de résolution
• Leçon 5 — La dissertation juridique : construire un plan
• Leçon 6 — Le vocabulaire et le raisonnement juridique
• Leçon 7 — Rechercher et citer ses sources juridiques
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Arriver en faculté de droit, c'est découvrir que l'on n'y évalue pas seulement ce que l'étudiant sait, mais la manière dont il raisonne. Les connaissances de cours sont indispensables, mais elles ne servent à rien si elles restent récitables sans être utilisables : les exercices juridiques — fiche d'arrêt, commentaire d'arrêt, cas pratique, dissertation — sont précisément des machines à transformer des connaissances en raisonnements. Bonne nouvelle : ce ne sont pas des talents mystérieux réservés à quelques-uns. Ce sont des techniques, avec des étapes stables, des rubriques connues et des erreurs identifiables, qui s'apprennent comme on apprend une méthode de calcul : en les décomposant, puis en les refaisant lentement avant de les faire vite. Chaque leçon de ce cours isole donc un exercice, en donne les étapes et les fautes classiques, puis le fait refaire sur un document d'école, corrigé pas à pas.

Tous ces exercices partagent une même mécanique, que ce cours rend visible. Le juriste reçoit des matériaux bruts — un texte, une décision, une situation de fait — ; il les transforme en questions de droit ; il confronte ces questions aux règles et aux principes pertinents ; puis il conclut de façon motivée, en montrant le chemin parcouru. Lire un texte, c'est le préparer à être appliqué. Ficher un arrêt, c'est le comprendre avant de le discuter ; le commenter, c'est expliquer sa logique et en peser la portée. Le cas pratique applique la règle à des faits ; la dissertation discute une question en général. Ce cours suit cet ordre : d'abord les matériaux, ensuite les productions écrites, enfin les instruments transversaux que sont le vocabulaire exact et la recherche documentaire honnête.

Une règle de prudence gouverne tout le cours, et elle vaut pour toute la vie professionnelle. Tous les documents supports sont inventés et étiquetés comme tels : texte d'exercice, arrêt d'exercice, ville et juridictions fictives, numérotation interne d'école. Ils servent à apprendre la méthode sans recopier de vrais textes et sans faire semblant qu'ils existent. En situation réelle, le juriste travaille sur les textes officiels à jour — Journal officiel pour les textes nationaux, site officiel de l'OHADA, ohada.org, pour les actes uniformes — et il ne cite jamais que ce qu'il a effectivement lu. Inventer une référence ou une jurisprudence n'est pas une maladresse : c'est une faute d'intégrité, à l'université comme au palais, et ce cours t'apprend à ne jamais la commettre.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Découper un texte normatif en ses parties — champ d'application, définitions, règle, exceptions, conséquences, entrée en vigueur — et repérer ses mots décisifs.
- Réaliser une fiche d'arrêt complète : faits qualifiés, procédure, thèses en présence, problème de droit, solution et portée.
- Transformer une fiche d'arrêt en commentaire : dégager une problématique et construire un plan en deux parties équilibrées qui explique et discute la décision.
- Résoudre un cas pratique par le syllogisme juridique : qualifier les faits, poser le problème de droit, énoncer la règle, l'appliquer condition par condition et conclure.
- Construire le plan d'une dissertation juridique : analyser le sujet, formuler une problématique, choisir entre plan dialectique et plan thématique équilibré.
- Employer le vocabulaire juridique avec précision — arrêt ou jugement, loi ou règlement, nullité ou résolution — et chaîner ses idées par des connecteurs logiques.
- Rechercher ses sources aux bons endroits — Journal officiel, sites officiels comme ohada.org, doctrine — et les citer sans jamais inventer une référence.

Leçon 1 — Lire et analyser un texte de loi

Un texte normatif n'est pas un texte comme les autres : chaque mot y a, en principe, été choisi pour produire un effet précis, et sa lecture ne ressemble pas à celle d'un récit. Le débutant lit souvent le texte d'un bout à l'autre, en cherchant « ce qu'il veut dire » en général ; le juriste commence par regarder comment il est construit. Un texte complet s'organise en grandes masses : un intitulé qui annonce son objet ; parfois un exposé des motifs ou des considérants qui expliquent le pourquoi ; un corps de dispositions ordonnées en articles ; et des dispositions finales qui règlent son entrée en vigueur et son articulation avec les textes antérieurs. Repérer cette architecture, c'est déjà comprendre la moitié du texte : on sait où chercher la règle, où se cachent les définitions, et où sont traitées les exceptions.

Vient ensuite le découpage fin, qui est le geste central de la leçon. Première pièce : le champ d'application — à quelles personnes, à quelles situations, sur quel territoire et à partir de quand le texte s'applique-t-il ? Deuxième pièce : les définitions internes. Un texte définit souvent ses propres termes, et ces définitions priment sur le langage courant : si le texte dit ce qu'il entend par un mot, c'est ce sens-là, et lui seul, qui

commande l'application. Troisième pièce : la règle principale, portée par un verbe qu'il faut peser — « doit » oblige, « peut » permet ou ouvre une possibilité, « il est interdit » prohibe. Quatrième pièce : les exceptions et les tempéraments, signalés par des mots comme « sauf », « toutefois », « à moins que », « sous réserve de ». Cinquième pièce : les conséquences attachées au respect ou à la violation de la règle — sanction, nullité, perte d'un droit, simple faculté pour le juge. Enfin, les dispositions finales : entrée en vigueur, mesures transitoires, abrogation éventuelle de textes antérieurs. Ajoute à cette grille les connecteurs de portée : « notamment » annonce une liste ouverte, qui ne se limite pas aux exemples cités ; « y compris » inclut ; « à l'exclusion de » écarte.

Lire, c'est enfin situer le texte avant de l'utiliser. De quel type de texte s'agit-il — constitution, loi, texte réglementaire, acte uniforme d'une organisation régionale ? Qui l'a produit, et quelle est sa place dans la hiérarchie des normes étudiée dans le cours d'introduction au droit ? Est-il en vigueur, a-t-il été modifié depuis sa publication ? Un texte lu dans une version périmée est un texte mal lu, et l'erreur est professionnelle avant d'être scolaire. Retiens donc la méthode d'analyse en cinq temps : identifier le texte (nature, auteur, date, vigueur) ; le découper (champ, définitions, règle, exceptions, conséquences) ; définir ses termes avec ses propres définitions ; le situer dans la hiérarchie ; puis seulement l'appliquer, à titre d'essai, à un mini-cas pour vérifier qu'on l'a compris. Le texte qui sert d'exemple à cette leçon est un document d'exercice entièrement inventé : la grille, elle, s'appliquera demain aux vrais textes, que tu liras toujours dans leur publication officielle à jour.

L'essentiel
Lire un texte de loi, c'est d'abord le découper : champ d'application, définitions internes, règle, exceptions, conséquences, entrée en vigueur — puis le situer (nature, auteur, place dans la hiérarchie, vigueur). Les mots pivots commandent la portée : « doit » oblige, « peut » permet, « sauf » et « toutefois » exceptent, « notamment » ouvre la liste.

Exemple — Texte d'exercice inventé, découpé et annoté selon la grille de la leçon

```
TEXTE D'EXERCICE N°1 — DOCUMENT ENTIÈREMENT
INVENTÉ (ville, autorité et numérotation
fictives ; aucune valeur de règle réelle)

« ORDONNANCE D'EXERCICE DU MAIRE DE LA
COMMUNE FICTIVE DE ZAMBOUGOU relative
aux marchés de plein air »

Article E.1 — Champ d'application
Le présent texte s'applique aux marchés
de plein air situés sur le territoire
de la commune fictive de Zambougou.

Article E.2 — Définition
Au sens du présent texte, un « étal » est
tout emplacement attribué à un commerçant
pour y exposer ses produits.

Article E.3 — Règle
Tout commerçant doit libérer son étal à l'heure
de fermeture affichée à l'entrée du marché.

Article E.4 — Exception
Toutefois, la veille des jours de fête
communale, la fermeture est repoussée
d'une heure.

Article E.5 — Conséquence
Le commerçant qui ne libère pas son étal
peut se voir retirer son emplacement pour
le marché suivant.

Article E.6 — Entrée en vigueur
Le présent texte entre en vigueur le
lendemain de son affichage à la mairie.

ANNOTATIONS (la grille de la leçon)
- E.1 dit QUI et OÙ : c'est le champ.
- E.2 définit : « étal » reçoit un sens
propre, différent du sens de la rue.
- E.3 pose la règle : verbe « doit ».
- E.4 tempère la règle : mot « Toutefois ».
- E.5 attache une conséquence : verbe
« peut » = possibilité, pas certitude.
- E.6 fixe le point de départ du texte.
```

À retenir

• Un texte normatif se lit par sa structure : champ d'application, définitions, règle, exceptions, conséquences, entrée en vigueur.

• Les définitions internes du texte priment sur le sens courant des mots : c'est le texte qui dit ce que ses termes signifient chez lui.

• Avant d'appliquer un texte, on le situe : nature, auteur, place dans la hiérarchie des normes, et vigueur de la version consultée.

Exercice

Voici un second texte d'exercice, entièrement inventé. « Article F.1 — Tous les véhicules doivent respecter la limitation de vitesse affichée sur le territoire de la commune fictive de Zambougou. Article F.2 — Toutefois, les véhicules des services d'urgence en intervention sont dispensés de cette limitation. » Réponds en appliquant la grille de la leçon : a) Quel est le champ d'application du texte ? b) Quelle disposition pose la règle, et quel verbe la porte ? c) Quelle disposition contient l'exception, quel mot la signale, et à quelle condition s'applique-t-elle ? d) Ce texte contient-il une définition interne et une conséquence en cas de violation ?

✔ Corrigé

a) Le champ d'application est donné par l'article F.1 : les véhicules circulant sur le territoire de la commune fictive de Zambougou — champ personnel large (« tous les véhicules »), champ territorial limité à la commune. b) La règle est posée par l'article F.1 ; elle est portée par le verbe « doivent », qui exprime une obligation, et elle consiste dans le respect de la limitation de vitesse affichée. c) L'exception figure à l'article F.2 ; elle est signalée par le mot « Toutefois », qui ouvre classiquement un tempérament à la règle qui précède. Elle ne joue qu'à une condition, écrite dans le texte : que le véhicule soit celui d'un service d'urgence « en intervention » — un véhicule d'urgence circulant hors intervention reste donc soumis à la règle, ce qui montre qu'une exception se lit strictement, dans les limites de ses termes. d) Non sur les deux points : le texte ne définit aucun de ses termes (il n'y a pas d'article de définition comparable à l'article E.2 du texte modèle), et il n'attache aucune conséquence à la violation de la limitation — silence qu'un juriste doit repérer comme tel, sans inventer la sanction : dans un texte réel, elle figurerait dans le même texte ou dans un autre texte en vigueur, à consulter aux sources officielles. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — La fiche d'arrêt : méthode complète

La fiche d'arrêt est l'outil de lecture d'une décision de justice. Son principe est simple : elle ne commente pas, elle démonte. Face à une décision souvent longue, rédigée en attendus enchaînés, l'étudiant débutant ne sait pas ce qu'il doit en retenir ; la fiche répond par des rubriques stables, toujours les mêmes, qui obligent à extraire exactement ce qui compte. Elle sert à trois choses : préparer un commentaire, qui est l'exercice suivant ; mémoriser les décisions importantes d'un cours en retenant autre chose que des anecdotes ; et comparer des décisions entre elles, puisque des fiches construites sur la même grille se lisent côte à côte. Une fiche réussie permet à quelqu'un qui n'a jamais vu la décision de comprendre l'affaire, la question posée et la réponse donnée, en une page.

Les rubriques se remplissent dans un ordre qui suit la logique du procès. D'abord l'identification : juridiction, formation éventuelle, date — ce sont les « nom et adresse » de la décision. Ensuite les faits, mais pas n'importe comment : ils sont reformulés, jamais recopiés, et qualifiés juridiquement — on n'écrit pas « Monsieur X a prêté sa voiture », mais « un prêteur a remis gratuitement un véhicule à un emprunteur »,

parce que c'est la qualification qui rend les faits utilisables en droit. Puis la procédure : qui a saisi quelle juridiction, qu'a-t-il été décidé aux étapes précédentes, qui conteste quoi devant la juridiction dont on fiche la décision. Viennent ensuite les thèses en présence : ce que chaque partie soutient, ses prétentions (ce qu'elle demande) et ses moyens (les arguments de droit qu'elle invoque) — sans les confondre avec la réponse de la cour. Le problème de droit est la rubrique reine : la question générale et abstraite que la décision tranche, formulée en termes juridiques, sans noms propres, sans faits de l'espèce — « la remise volontaire d'une somme sans écrit vaut-elle dépôt ou donation, et à qui incombe la preuve de l'intention de donner ? ». Enfin la solution : ce que la juridiction décide (le dispositif) et le motif principal qui la fonde, reformulés ; et la portée, c'est-à-dire ce que la décision vaut au-delà du cas — confirme-t-elle une orientation, la précise-t-elle, la renverse-t-elle ? — que l'on formule prudemment, surtout en première année.

Trois erreurs ruinent la plupart des fiches débutantes. La première est le recopiage : une fiche qui cite la décision ligne par ligne n'a rien extrait. La deuxième est la confusion des voix : attribuer à la cour l'argument d'une partie, ou présenter comme solution ce qui n'était qu'une prétention rejetée. La troisième est le problème de droit raté : soit un résumé des faits déguisé en question (« Mme D. peut-elle récupérer son argent ? » — ce n'est pas un problème de droit, c'est l'espèce), soit une question si vaste qu'elle ne correspond plus à la décision (« qu'est-ce qu'un contrat ? »). La méthode de travail tient en deux lectures : une première lecture pour repérer la structure de la décision — où sont les faits, où commence le raisonnement, où est le dispositif — ; une seconde lecture, rubriques ouvertes sur le brouillon, pour remplir chaque case avec des phrases à soi. La décision fichée dans l'exemple est un arrêt d'exercice inventé de toutes pièces : la grille, elle, est celle de toutes les vraies décisions.

L'essentiel
La fiche d'arrêt démonte une décision en rubriques fixes — identification, faits qualifiés, procédure, thèses des parties, problème de droit, solution, portée. Elle comprend et ordonne, sans encore juger : c'est le socle indispensable du commentaire.

Exemple — Arrêt d'exercice inventé et sa fiche d'arrêt complète (modèle)

```
ARRÊT D'EXERCICE — DOCUMENT ENTIÈREMENT
INVENTÉ (cour, ville et parties fictives)
Cour d'appel fictive de Zambougou, chambre
civile. Mme Awa D., déposante, a remis une
somme d'argent à M. Boubacar K. pour qu'il
la conserve pendant son voyage. Au retour,
il refuse de la rendre : il soutient qu'il
s'agissait d'un don. Le tribunal fictif de
première instance a ordonné la restitution ;
M. K. a relevé appel. Motif principal de la
cour d'exercice : un dépôt volontaire oblige
à restituer la chose même remise ; la
donation suppose une intention de donner,
qui ne se présume pas et doit être établie
par celui qui s'en prévaut. Dispositif :
la cour CONFIRME la restitution.

FICHE D'ARRÊT (modèle rempli)
Faits : une déposante confie une somme à un
dépositaire en vue d'une garde temporaire ;
au retour, restitution refusée, une
donation étant alléguée par le dépositaire.
Procédure : première instance fictive :
restitution ordonnée ; appel formé par le
dépositaire ; arrêt d'exercice confirmatif.
Thèses : le dépositaire soutient que la
remise vaut donation ; la déposante soutient
qu'elle vaut dépôt et doit être restituée.
Problème de droit : la remise volontaire
d'une chose entre particuliers, sans écrit,
vaut-elle dépôt à restituer ou donation, et
à qui incombe la preuve de l'intention de
donner ?
Solution : la cour retient le dépôt : la
restitution est due ; la donation ne se
présume pas, l'intention libérale doit être
établie par celui qui s'en prévaut.
Portée (formulée prudemment, en exercice) :
la décision illustre la charge de la preuve
de l'intention dans les remises sans écrit.
```

À retenir

- Les faits d'une fiche sont reformulés et qualifiés juridiquement : on ne parle pas de « Monsieur X », mais de « un déposant », « un vendeur », « un emprunteur ».
- Le problème de droit est général et abstrait : aucun nom propre, aucun fait d'espèce — c'est la question que la décision tranche pour toutes les affaires semblables.
- Ne jamais confondre les voix : les thèses sont celles des parties, la solution est celle de la juridiction ; attribuer l'une à l'autre fausse toute la fiche.

Exercice

Un étudiant débutant a rédigé la fiche suivante de l'arrêt d'exercice de la leçon. « Faits : Mme Awa D. est partie en voyage et elle a donné son argent à M. Boubacar K., mais

quand elle est revenue il n'a pas voulu le rendre parce qu'il dit que c'était un cadeau. Problème de droit : Mme Awa D. peut-elle récupérer son argent auprès de M. Boubacar K. ? Solution : la cour explique que M. Boubacar K. a tort de garder l'argent des voyages des gens. » Repère au moins quatre défauts de méthode dans cette fiche et corrige-les brièvement.

✔ Corrigé
Premier défaut : les faits sont racontés en langage courant et avec les noms des parties, au lieu d'être qualifiés — il fallait écrire qu'une déposante a confié une somme à un dépositaire en vue d'une garde temporaire, avec refus de restitution au retour. Deuxième défaut, plus grave : la fiche affirme que la déposante « a donné son argent », alors que c'est précisément le point disputé : le rédacteur a tranché la qualification en faveur d'une thèse (la donation, thèse du dépositaire) dès les faits, ce qui détruit la neutralité de l'exposé — les faits doivent rapporter la remise et le désaccord, pas choisir le mot d'une des parties. Troisième défaut : le prétendu problème de droit n'en est pas un ; il nomme les parties et ne demande que l'issue de l'espèce. Le problème de droit devait être général : la remise volontaire d'une chose sans écrit vaut-elle dépôt ou donation, et à qui incombe la preuve de l'intention de donner ? Quatrième défaut : la « solution » est une paraphrase morale (« il a tort de garder l'argent des gens ») au lieu de la solution juridique reformulée : la cour retient la qualification de dépôt, la restitution est due, et la donation ne se présume pas — l'intention libérale devant être établie par celui qui s'en prévaut. Cinquième défaut, d'omission : la fiche ne comporte ni procédure ni thèses en présence ni portée ; or une fiche complète fait apparaître toutes les rubriques, car c'est leur enchaînement qui rend la décision intelligible. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Le commentaire d'arrêt

Le commentaire d'arrêt commence là où la fiche s'arrête. La fiche expose la décision ; le commentaire l'explique et la discute. Trois questions le gouvernent : quel problème la juridiction a-t-elle tranché ? Pour quelles raisons — explicites dans ses motifs, ou implicites dans la logique de la solution — a-t-elle choisi cette réponse ? Et que vaut cette réponse : quelles conséquences produit-elle, quelles critiques mesurées peut-elle supporter, quelles questions laisse-t-elle ouvertes ? Un commentaire n'est donc ni un résumé augmenté, ni un avis personnel sur l'affaire : c'est une démonstration construite sur la décision, qui la rend intelligible à un lecteur qui ne l'a pas sous les yeux, et qui en évalue la place dans le droit tel qu'on le connaît.

La construction suit un protocole stable. L'introduction comporte, dans l'ordre : une accroche qui situe le thème ; la présentation de la décision — juridiction, date, matière ; un résumé bref des faits, de la procédure et des thèses, repris de la fiche ; le problème de droit ; et l'annonce du plan. Le plan lui-même décompose le raisonnement de la juridiction en deux parties équilibrées. Le schéma le plus fréquent, parce qu'il épouse la structure de toute décision, est : première partie, le sens et la justification de la solution — ses conditions, son fondement, sa cohérence avec les principes ; deuxième partie, la valeur et la portée de la solution — ses effets, ses limites, les discussions qu'elle ouvre. Les sous-parties découpent chaque idée en deux

temps annoncés par des titres qui portent déjà une affirmation : un titre de sous-partie n'est pas un thème (« A. Les faits »), c'est une thèse (« A. Une qualification fidèle à la nature du dépôt »). Chaque développement suit le même mouvement : expliquer ce que la juridiction a fait, le justifier ou le discuter, et rattacher l'analyse au problème de droit — jamais réciter le chapitre du cours qui porte sur le même thème.

Les fautes classiques sont au nombre de trois. La paraphrase d'abord : redire la décision avec d'autres mots, paragraphe par paragraphe, sans jamais l'expliquer — le correcteur sanctionne une copie qui n'ajoute rien au document. Le hors-sujet de cours ensuite : profiter de la décision pour réciter tout ce qu'on sait du dépôt, des donations ou de la preuve, alors que le commentaire ne doit mobiliser le cours qu'au service de cette décision précise. La discussion sans mesure enfin : proclamer que la cour « a eu tort » ou « a eu raison » en quelques phrases, sans peser les arguments. Discuter, c'est confronter : la sécurité des remises entre particuliers plaide pour la solution ; la difficulté de prouver un accord verbal plaide pour la vigilance ; et la décision ne tranche, de toute façon, que la question qui lui était soumise, sur les éléments qui lui étaient présentés. Pour l'arrêt d'exercice de ce cours, la même honnêteté s'impose : on commente la logique d'une décision fictive, sans lui prêter la portée d'une jurisprudence réelle.

L'essentiel
Le commentaire d'arrêt explique et discute la solution à partir du problème de droit, devenu la problématique du devoir. Son plan, en deux parties équilibrées, décompose le raisonnement de la juridiction — sens et justification, puis valeur et portée — sans jamais paraphraser la décision ni réciter le cours.

Exemple — Plan de commentaire détaillé de l'arrêt d'exercice de la leçon 2 (modèle)

```
PLAN DE COMMENTAIRE (modèle d'école, sur
l'arrêt d'exercice fictif de la leçon 2)

INTRODUCTION — les éléments, dans l'ordre
- Accroche : les remises d'argent entre
proches, sans écrit, sont une source
classique de litiges sur l'intention.
- Décision présentée : cour d'appel
fictive de Zambougou, chambre civile,
matière : qualification d'une remise.
- Faits et procédure résumés en dix
lignes (reprendre la fiche, rubriques
1 à 3), thèses des deux parties.
- Problème de droit (reprendre la fiche).
- Annonce du plan ci-dessous.

I. UNE SOLUTION FIDÈLE À LA NATURE
DE LA REMISE CONFIÉE
A. La qualification en dépôt, cohérente
avec la finalité de garde temporaire
de la remise (expliquer : la cour
retient la fonction, pas l'étiquette
choisie par le dépositaire).
B. La charge de la preuve de l'intention
libérale : la donation ne se présume
pas ; celui qui s'en prévaut doit
l'établir (justifier : protéger la
confiance sans nier la donation
possible, mais exigeante en preuve).

II. UNE SOLUTION PROTECTRICE, MAIS QUI
RÉVÈLE LA FRAGILITÉ DES ACCORDS SANS
ÉCRIT
A. La protection du déposant et la
sécurité des remises de confiance
(portée pratique de la solution).
B. La difficulté probatoire des accords
verbaux : la décision invite, en
creux, à la prudence — un écrit même
simple aurait évité le litige
(limite : la cour ne peut pas créer
l'écrit que les parties n'ont pas
fait ; elle tranche avec les seuls
éléments soumis).
```

À retenir

• Le commentaire ne répète pas la fiche : il s'en sert. Faits, procédure et thèses y deviennent l'introduction ; le problème de droit y devient la problématique.

• Un titre de partie ou de sous-partie doit affirmer une idée sur la décision, pas désigner un thème : le lecteur doit comprendre le raisonnement en lisant le seul plan.

• Discuter, c'est peser : exposer ce qui justifie la solution, ce qui la limite, et ce qu'elle ne tranche pas — jamais décréter qu'elle est « bonne » ou « mauvaise » sans

argument.

Exercice

Pour commenter l'arrêt d'exercice de la leçon 2, un étudiant propose le plan suivant : « I. Les faits de l'affaire de Mme D. et de M. K. — II. Ce que je pense personnellement de cette décision ». Explique pourquoi ce plan est doublement fautif, puis propose, pour le même arrêt d'exercice, un plan en deux parties et quatre sous-parties, avec des titres qui affirment des idées.

✔ Corrigé

Le plan proposé est fautif sur ses deux parties. La première partie n'est pas une partie de commentaire : les faits ont leur place dans l'introduction, résumés et qualifiés, non dans le développement — une partie entière de « faits » annonce une paraphrase, c'est-à-dire la faute que le commentaire doit éviter par définition. La seconde partie est fautive en sens inverse : un commentaire n'est pas le réceptacle d'une opinion personnelle ; il discute la solution avec des arguments juridiques — fondement, cohérence, effets, limites — et non avec des impressions (« ce que je pense »). Enfin, aucun de ces deux titres n'affirme une idée sur la décision : le lecteur du plan ne sait toujours pas ce que le devoir va démontrer. Un plan recevable, parmi d'autres possibles, serait : I. Une solution qui sécurise la remise confiée — A. Une qualification en dépôt fidèle à la finalité de garde de la remise ; B. Une charge de la preuve qui empêche la donation d'être un prétexte commode. II. Une solution dont la portée reste mesurée — A. Une protection réelle pour celui qui confie sans écrit ; B. Une décision qui ne résout pas la fragilité des accords verbaux et appelle, au-delà du litige, la prudence des parties. Chaque titre annonce une thèse, les deux parties se répondent — justification, puis portée et limites — et le plan entier répond au problème de droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le cas pratique : méthode de résolution

Le cas pratique est l'exercice le plus proche du métier : un « client » — l'énoncé — expose une situation, souvent brouillonne, pleine de détails inutiles et de sentiments, et demande ce que le droit peut pour lui. La réponse suit la forme du raisonnement juridique par excellence, le syllogisme, en trois temps : la majeure énonce la règle applicable ; la mineure rapproche les faits de la règle, en vérifiant que ses conditions sont remplies ; la conclusion en découle. Mais avant le syllogisme, il y a un travail de préparation que les débutants sautent et qui fait la moitié de la note : lire l'énoncé deux fois, souligner les faits juridiquement utiles, écarter le décor (les métiers, les humeurs, les montants sans rapport avec la règle), et repérer combien de questions distinctes le cas contient — souvent une par personnage, ou une par difficulté.

La première opération proprement juridique est la qualification : traduire les faits en notions. « Un voisin a vendu une moto qui est tombée en panne » devient, qualifié : une vente d'un bien d'occasion entre particuliers, affecté d'un défaut allégué, antérieur à la vente, affectant l'usage du bien. De la qualification naît le problème de droit, formulé — comme dans la fiche d'arrêt — en question générale : l'acheteur d'un bien d'occasion atteint d'un défaut caché antérieur peut-il obtenir l'annulation de la

vente ? On énonce alors la règle, la majeure. Dans ce cours, les règles seront toujours des principes généraux reformulés et présentés comme tels, sans faux numéros d'articles : en situation réelle, la majeure se prend dans les textes en vigueur, consultés aux sources officielles. Puis vient la mineure, le cœur de l'exercice : on reprend les conditions de la règle une à une et on les confronte aux faits, sans en oublier aucune, en signalant honnêtement celle que l'énoncé ne permet pas de trancher — « si toutefois il est établi que le défaut existait déjà lors de la vente » est une phrase de juriste, pas une faiblesse.

La conclusion doit être nette et pratique : le client peut ou ne peut pas obtenir ce qu'il demande, et par quelle conséquence concrète — annulation, remboursement, réparation, simple négociation. Une bonne consultation ajoute trois réflexes professionnels : distinguer la démarche amiable, souvent préférable, de l'action en justice ; lister les preuves à réunir ou à conserver avant qu'elles ne disparaissent ; et avertir des points faibles du dossier avec la même honnêteté que ses points forts. Les fautes classiques du cas pratique sont symétriques : réciter le cours sans jamais l'appliquer aux faits — la majeure sans la mineure — ; ou « sentir » la solution et l'affirmer sans avoir énoncé la règle — la conclusion sans le syllogisme. Le correcteur, comme le client, ne paie pas pour une intuition : il paie pour un chemin vérifiable des faits à la conclusion.

L'essentiel
Le cas pratique se résout par le syllogisme : faits qualifiés, problème de droit, règle énoncée (majeure), application condition par condition aux faits (mineure), conclusion pratique. La note se gagne dans la mineure : c'est là que le correcteur voit si la règle est vraiment appliquée, et non simplement connue.

Exemple — Cas pratique d'exercice complet et sa résolution en syllogisme (modèle)

```
CAS PRATIQUE D'EXERCICE (personnages fictifs)
M. Sékou T. vend sa moto d'occasion à
Mme Nia B. Trois jours plus tard, la moto
tombe en panne : le moteur, déjà très usé,
n'avait pas été signalé. Mme B. demande
l'annulation de la vente et le remboursement.
M. T. répond qu'une vente d'occasion
« se fait en l'état ».
Question : Mme B. peut-elle obtenir l'annulation
de la vente ?

RÉSOLUTION MODÈLE, EN SYLLOGISME
1. Faits qualifiés : vente d'un bien
d'occasion entre particuliers ; défaut
grave allégué, caché, antérieur à la
vente, affectant l'usage normal du bien.
2. Problème de droit : l'acheteur d'un
bien d'occasion atteint d'un défaut caché
antérieur peut-il obtenir l'annulation
malgré l'argument de la vente « en l'état » ?
3. Majeure (principe général d'école,
reformulé) : le vendeur doit délivrer le
bien convenu ; un défaut caché, antérieur
et rendant le bien impropre à l'usage
attendu engage la responsabilité du
vendeur. La vente d'occasion couvre
l'usure normale et visible, non la
dissimulation d'un défaut grave.
(En situation réelle, la règle se prend
dans les textes en vigueur, aux sources
officielles — voir leçon 7.)
4. Mineure (application aux faits) :
- défaut grave : panne moteur immédiate ;
- caché : usure interne non signalée,
non décelable à un examen ordinaire ;
- antérieur : l'usure avancée ne naît pas
en trois jours — à établir, si contesté,
par un constat ou une expertise ;
- l'argument « en l'état » ne couvre que
l'usure normale et apparente.
5. Conclusion : sous réserve de la preuve
de l'antériorité, la demande d'annulation
et de remboursement de Mme B. est
sérieuse ; démarche amiable d'abord,
preuves à conserver sans délai.
```

À retenir

• Préparer avant de raisonner : relire l'énoncé, trier les faits utiles, écarter le décor, compter les questions — souvent une par personnage ou par difficulté.

• Qualifier, c'est traduire : tant que les faits ne sont pas devenus des notions juridiques, aucun problème de droit ne peut être posé correctement.

• Une mineure honnête signale la condition que les faits ne permettent pas de vérifier et formule la conclusion sous réserve : c'est du droit, pas de l'hésitation.

Exercice

Mini-cas d'exercice. Deux amis fictifs : Karim prête une somme d'argent à son ami Lassine, sans aucun écrit, « entre amis ». Au jour dit, Lassine affirme qu'il n'a jamais rien reçu et refuse de rembourser. Karim te demande : « J'ai raison, il me doit cet argent ; puis-je le forcer à payer ? » Réponds en construisant le syllogisme complet : faits qualifiés, problème de droit, majeure énoncée comme un principe général, mineure appliquée aux faits, conclusion — en distinguant soigneusement le fait d'avoir raison et la possibilité de le prouver.

✔ Corrigé

Faits qualifiés : un prêt d'argent entre particuliers, consenti sans écrit, dont l'existence même est niée par l'emprunteur allégué. Problème de droit : le prêteur qui ne dispose d'aucun écrit peut-il obtenir le remboursement d'un prêt dont l'emprunteur conteste l'existence ? Majeure (principe général reformulé) : un prêt oblige l'emprunteur à restituer la somme reçue ; mais celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit établir l'existence de cette obligation — le droit ne fait pas seulement dépendre la victoire de la vérité, il la fait dépendre de la preuve que les parties et le juge peuvent examiner. Mineure : sur le fond, si le prêt a bien eu lieu, l'obligation de Lassine existe ; mais l'énoncé ne fournit aucun élément de preuve — pas d'écrit, pas de transfert tracé, pas de témoin mentionné — et l'emprunteur nie : la condition décisive de la majeure, l'établissement de l'existence du prêt, n'est donc pas remplie sur les éléments connus. Conclusion : Karim peut avoir raison en fait sans pouvoir, en l'état, forcer le paiement en droit ; la consultation honnête consiste à rechercher tout élément susceptible de prouver la remise (message, transfert, témoin de la conversation), à tenter une reconnaissance écrite de la dette dans le cadre d'une discussion amiable, et à en tirer la leçon pratique : un prêt, même entre amis, se constate par un écrit simple — c'est précisément pour trancher ce genre de litige que le droit de la preuve existe. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — La dissertation juridique : construire un plan

La dissertation juridique n'est ni une récitation de cours ni un essai d'opinion : c'est une démonstration organisée autour d'une question. Le travail commence donc avant toute rédaction, par l'analyse du sujet, mot à mot. Chaque terme compte : les définitions qu'il contient implicitement, mais surtout ses verbes et ses limites — un sujet demande-t-il si une règle vaut « toujours », « seulement », « encore » ? Ces petits mots dessinent ce qu'on appelle la délimitation du sujet : ce qu'il inclut, ce qu'il exclut, et le piège qu'il tend à qui répondra à côté. On rassemble ensuite au brouillon, en vrac, toutes les connaissances mobilisables : notions, principes, exemples, distinctions — sans chercher encore l'ordre, mais en éliminant déjà tout ce qui ne sert pas la question précise posée.

De cette matière naît la problématique : la tension que le sujet contient, formulée en une question précise à laquelle tout le devoir répondra. Une bonne problématique n'est ni le sujet recopié avec un point d'interrogation, ni une question si large qu'elle

appellerait un livre : elle désigne le nœud — par exemple, si le juge ne fait qu'appliquer la loi, d'où viennent l'interprétation et la jurisprudence ? Le plan est la réponse organisée à cette problématique, selon la forme consacrée : deux parties, chacune divisée en deux sous-parties, de longueur voisine, annoncées par des titres qui affirment des idées. Deux grandes familles de plans existent. Le plan dialectique répond en deux temps qui se corrigent : une réponse d'apparence, puis sa nuance ou sa limite — il convient aux sujets en « faut-il », « est-il vrai que ». Le plan thématique découpe la question en deux angles complémentaires qui, ensemble, l'épuisent — par exemple les conditions puis les effets, le fondement puis les manifestations, le principe puis sa portée. Choisir entre les deux n'est pas une affaire de goût : c'est le sujet, et la problématique qu'on en a tirée, qui commandent.

L'exécution suit une architecture fixe. L'introduction descend en entonnoir : une accroche qui ouvre le thème ; la présentation et la définition des termes du sujet ; la problématique ; l'annonce du plan, qui nomme les deux parties sans les développer. Entre les parties, une transition explicite fait le lien logique — elle n'est pas un ornement, c'est la charnière de la démonstration. La conclusion est brève : elle répond à la problématique, sans ouvrir un débat nouveau ni répéter le devoir en miniature. Les fautes qui coûtent le plus cher sont connues : le catalogue, qui énumère des connaissances sans articulation et laisse le correcteur deviner la réponse ; le plan déséquilibré, première partie fourre-tout et seconde partie vide, qui révèle une problématique faible ; et la dissertation qui fuit le sujet dès la deuxième page. Retiens l'équation de l'exercice : un sujet analysé donne une problématique, une problématique donne un plan, un plan donne une dissertation — jamais l'inverse.

L'essentiel
Une dissertation juridique démontre : analyser le sujet mot à mot, en dégager une problématique, puis construire un plan en deux parties équilibrées — dialectique ou thématique — dont les titres affirment déjà la réponse. L'introduction pose la question, le plan y répond, la conclusion tranche brièvement.

Exemple — Plan détaillé de dissertation sur un sujet d'école (modèle)

```
SUJET D'ÉCOLE : « Le juge ne fait-il
qu'appliquer la loi ? »

ANALYSE RAPIDE DU SUJET (brouillon)
Termes : « le juge » (celui qui tranche
les litiges) ; « appliquer » (donner effet
à une règle préexistante) ; « ne... que »
= limite à éprouver : c'est le piège et
le moteur du sujet.
Problématique : si le juge se borne à
appliquer une règle qui existe avant lui,
comment expliquer la place de l'inter-
prétation et de la jurisprudence ?

PLAN DÉTAILLÉ (titres = des idées)
I. UN JUGE EN PRINCIPE LIÉ PAR LA LOI
A. Juger n'est pas légiférer : dans
l'ordre des fonctions, la règle
générale vient du législateur ; le
juge tranche des litiges singuliers
et ne décide pas par voie de règle
générale.
B. Des méthodes qui encadrent son
office : lettre du texte, intention
recherchée, contexte — le juge
cherche le sens de la règle, il ne
le choisit pas librement.
II. UN JUGE NÉCESSAIREMENT INTERPRÈTE,
DONC CRÉATEUR À LA MARGE
A. Appliquer suppose de qualifier des
faits et de donner sens à des textes
généraux, parfois anciens, face à
des situations nouvelles.
B. La jurisprudence précise la règle
au fil des décisions : influence
réelle sur le droit vivant, sans
devenir une source formelle placée
au même rang que la loi.
CONCLUSION (une phrase) : appliquer,
c'est déjà interpréter ; mais la création
reste, chez le juge, l'exception encadrée
et motivée, non la fonction ordinaire.
```

À retenir

- Les petits mots du sujet — « toujours », « seulement », « ne... que » — portent sa tension : les repérer, c'est déjà tenir la problématique.
- Plan dialectique pour les sujets qui appellent une réponse nuancée en deux temps ; plan thématique pour ceux qui se découpent en deux angles complémentaires.
- Un plan se juge à ses titres : s'ils n'affirment rien, le devoir ne démontrera rien ; et deux parties de longueur voisine sont la marque visible de l'équilibre.

Exercice

Sujet d'école : « La loi doit-elle tout prévoir ? » Sans rédiger la dissertation, accomplis le travail préparatoire complet : a) définis les termes et repère le mot qui porte la tension du sujet ; b) délimite le sujet (ce qu'il ne demande pas) ; c) formule une problématique ; d) propose un plan en deux parties et quatre sous-parties, avec des titres qui affirment des idées, en précisant s'il s'agit d'un plan dialectique ou thématique.

✔ Corrigé
a) Définitions : « la loi » désigne ici, au sens large d'école, la règle générale écrite posée par l'autorité compétente ; « prévoir » signifie régler par avance, dans le texte, les situations à venir ; le mot qui porte la tension est « tout » : il transforme une question d'étendue en question de possibilité — une règle générale et abstraite peut-elle anticiper la totalité des situations singulières ? b) Délimitation : le sujet ne demande ni si la loi est utile (acquis), ni un inventaire des domaines codifiés, ni si le législateur travaille bien ou mal ; il interroge la capacité structurelle de la règle écrite à épuiser le réel, et donc la place nécessaire des autres acteurs — juge, doctrine, principes généraux. c) Problématique possible : « Si la loi ne peut matériellement pas tout prévoir, par quels mécanismes le droit comble-t-il l'écart entre la règle générale et les situations nouvelles, et que devient alors la sécurité que l'écrit était censé garantir ? » d) Plan dialectique — le sujet, construit sur un absolu (« tout »), appelle une réponse en deux temps. I. Une loi qui doit prévoir le plus largement possible — A. Prévoir est la fonction même de la règle générale : traiter également des situations semblables et rendre les solutions prévisibles ; B. Des techniques d'anticipation existent : définitions, principes généraux, mécanismes d'extension raisonnée à des cas voisins. II. Une loi qui ne peut pas tout prévoir — A. Le réel devance le texte : situations nouvelles, termes généraux ouverts, silence ou contradiction possibles des règles ; B. L'écart est comblé par l'interprétation du juge, les principes et le travail de la doctrine — au prix d'une part d'incertitude que le système assume et encadre. La conclusion répondrait : prévoir est l'ambition, non la capacité totale ; le droit est un système où la loi prévoit, et où d'autres mécanismes, subordonnés, achèvent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Le vocabulaire et le raisonnement juridique

Le juriste est un technicien du mot juste, et ce n'est pas un snobisme de langage : en droit, une confusion de terme est presque toujours une erreur de raisonnement. Dire « l'arrêt du tribunal de première instance », c'est déjà se tromper sur l'organisation judiciaire, car le nom d'une décision dépend de la juridiction qui la rend : les cours rendent des arrêts, les juridictions de premier degré rendent des jugements — distinction rencontrée dans le cours sur les institutions judiciaires. De même, appeler « loi » tout texte officiel écrase la hiérarchie des normes : la loi est le texte voté par le parlement ; le règlement est le texte d'une autorité administrative, placé sous elle. Le vocabulaire ne s'apprend donc pas comme une liste de mots savants, mais par paires contrastées : chaque terme se définit par ce qui le distingue de son voisin, et c'est la distinction qui raisonne.

Certaines confusions coûtent particulièrement cher aux débutants. Demandeur et défendeur désignent des rôles dans un procès — celui qui saisit le juge, celui contre qui la demande est dirigée — et ces rôles changent avec l'instance : en appel, on parle d'appelant et d'intimé. Nullité, résolution et résiliation sanctionnent différemment le contrat : la nullité frappe un acte vicié dans sa formation et le répute, en principe, n'avoir jamais existé ; la résolution met fin au contrat pour inexécution ; la résiliation y met fin pour l'avenir lorsqu'il s'exécute dans le temps — confondre les trois, c'est proposer la mauvaise conséquence. La jurisprudence est l'ensemble des décisions des juges ; la doctrine est l'ensemble des écrits des auteurs : un professeur ne « fait » pas jurisprudence, et un arrêt n'est pas de la doctrine. La prescription, en droit, est un mécanisme général d'extinction des droits ou des actions par l'écoulement du temps — rien à voir avec l'ordonnance du médecin, et l'homonymie doit être repérée dès la première année. Ces précisions sont présentées ici comme des notions générales de méthode : leur régime exact, dans chaque matière, se lit dans les textes en vigueur.

Le vocabulaire exact ne suffit pas : il faut encore enchaîner les idées de manière visible. Le raisonnement juridique avance par connecteurs qui annoncent la fonction de chaque phrase — « en premier lieu » ordonne, « en effet » justifie, « or » introduit le fait ou le principe qui va faire basculer l'analyse, « dès lors » et « par conséquent » tirent la conséquence, « toutefois » marque la limite, « en l'espèce » annonce le retour aux faits du cas. Une copie bien chaînée se lit sans effort parce que le lecteur sait, à chaque phrase, si l'on énonce, si l'on justifie, si l'on objecte ou si l'on conclut. Rédige donc en phrases courtes — une idée par phrase —, bannis les mots passe-partout (« chose », « truc », « le problème c'est que… ») qui signalent une notion non qualifiée, et relis chaque paragraphe en te demandant : quel mot, ici, fait le travail juridique ? Si aucun ne le fait, le paragraphe est du remplissage, et le correcteur le verra.

L'essentiel
En droit, chaque mot technique a une place : confondre arrêt et jugement, loi et règlement, nullité et résolution, jurisprudence et doctrine, c'est fausser le raisonnement avant même de l'avoir conduit. La précision du vocabulaire et des connecteurs logiques est la forme visible de la rigueur.

Exemple — Grille d'exercice : les paires de termes à ne plus confondre (notions générales)

```
GRILLE D'EXERCICE — LE MOT JUSTE
(notions générales de méthode ; le régime exact
de chaque notion se lit dans les textes en vigueur)

ARRÊT / JUGEMENT
Arrêt : décision d'une cour (juridiction
supérieure). Jugement : décision d'une
juridiction de premier degré. Ne jamais
dire « l'arrêt du tribunal ».
LOI / RÈGLEMENT
Loi : texte voté par le parlement.
Règlement : texte d'une autorité
administrative, placé sous la loi.
Tout texte officiel n'est pas une loi.
DEMANDEUR / DÉFENDEUR
Demandeur : celui qui saisit le juge.
Défendeur : celui contre qui la demande est
dirigée. En appel : appelant / intimé.
NULLITÉ / RÉSOLUTION / RÉSILIATION
Nullité : l'acte vicié dans sa formation
est réputé n'avoir jamais existé (en
principe). Résolution : fin du contrat
pour inexécution. Résiliation : fin
pour l'avenir d'un contrat qui s'exécute
dans le temps.
JURISPRUDENCE / DOCTRINE
Jurisprudence : ensemble des décisions
des juges. Doctrine : écrits et analyses
des auteurs. Un auteur ne « fait » pas
jurisprudence.
PRESCRIPTION
En droit : extinction d'un droit ou
d'une action par l'écoulement du temps
(mécanisme général). À ne pas confondre
avec l'ordonnance du médecin.
COMPÉTENCE / RESSORT
Compétence : quelle autorité ou quel juge
peut connaître d'une question. Ressort :
l'étendue — territoriale ou matérielle —
de cette compétence.
MOTIFS / DISPOSITIF
Motifs : les raisons de la décision.
Dispositif : la partie qui tranche
(« décide que... »). On attaque le
dispositif, on discute les motifs.
```

À retenir

• Chaque terme technique se définit par contraste avec son voisin : c'est la distinction, plus que la définition, qui fait raisonner juste.

• Les rôles et les sanctions se nomment exactement : demandeur et défendeur, appelant et intimé ; nullité, résolution et résiliation ne produisent pas les mêmes effets.

• Les connecteurs rendent la logique visible : « en effet » justifie, « or » fait basculer, « dès lors » conclut, « en l'espèce » applique — une copie chaînée se lit sans effort.

Exercice

Phrase écrite par un étudiant fictif : « Le tribunal de première instance a rendu un arrêt très sévère qui applique la loi prise par le maire de Zambougou : il a annulé le contrat pour inexécution et, comme le professeur l'a écrit, c'est une belle jurisprudence. » Ce texte contient au moins quatre erreurs de vocabulaire. Repère-les, explique chacune en une phrase, puis réécris la phrase correctement.

✔ Corrigé

Première erreur : « le tribunal de première instance a rendu un arrêt » — une juridiction de premier degré rend un jugement ; l'arrêt est la décision d'une cour, juridiction supérieure. Deuxième erreur : « la loi prise par le maire » — le maire, autorité administrative locale, ne vote pas de loi : il prend des actes réglementaires (arrêtés) ; la loi est le texte voté par le parlement, et la confusion écrase la hiérarchie des normes. Troisième erreur : « il a annulé le contrat pour inexécution » — l'annulation (nullité) sanctionne un vice de formation de l'acte ; la fin du contrat pour inexécution relève de la résolution, mécanisme différent, aux effets différents. Quatrième erreur : « comme le professeur l'a écrit, c'est une belle jurisprudence » — l'écrit d'un professeur relève de la doctrine ; la jurisprudence est l'ensemble des décisions des juges. Phrase réécrite : « Le tribunal de première instance a rendu un jugement sévère qui applique le règlement pris par le maire de Zambougou : il a prononcé la résolution du contrat pour inexécution — solution que la doctrine a saluée, et qui s'inscrit dans la jurisprudence des juridictions du fond. » Chaque mot corrigé changeait le raisonnement : la juridiction, la nature du texte, la sanction et la nature de la source. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Rechercher et citer ses sources juridiques

Un juriste ne travaille pas de mémoire : il vérifie. La règle qu'il invoque doit pouvoir être retrouvée, par lui et par son lecteur, dans une source identifiable. Pour les textes, la source primaire est la publication officielle : au Mali, les lois et règlements sont publiés au Journal officiel, qui fait foi ; pour le droit harmonisé des affaires, le site officiel de l'OHADA, ohada.org, publie les actes uniformes et les informations de l'organisation. Cette discipline a une conséquence concrète : on ne cite jamais un texte « d'après un résumé », et on vérifie toujours que la version consultée est la version en vigueur — un texte peut avoir été modifié, et citer une version périmée est une erreur professionnelle avant d'être une erreur d'examen. La leçon 1 t'a appris à découper le texte ; celle-ci t'apprend où le prendre, et comment prouver que tu l'as pris au bon endroit.

La recherche suit quatre temps. Formuler d'abord la question avec précision : chercher « le droit des contrats » ne mène nulle part, chercher « quelles règles gouvernent la fin d'un contrat pour inexécution » ouvre des pistes. Choisir ensuite la source adaptée à ce qu'on cherche : le texte lui-même dans la publication officielle ; son explication dans la doctrine — manuels et commentaires, qui servent à comprendre et à discuter, jamais à remplacer le texte ; les décisions dans les recueils ou les sites officiels des

juridictions et des organisations, lorsqu'elles y sont publiées. Vérifier ensuite, pour chaque document : son auteur ou son autorité, sa date, sa version, et s'il répond bien à la question posée et non à une question voisine. Noter enfin, dès la lecture, la référence complète du document : la référence qu'on n'a pas notée sur le moment est celle qu'on inventera, sans le vouloir, au moment de rédiger.

Citer est un acte d'honnêteté autant que de technique. Une référence complète permet au lecteur de retrouver le document : pour un texte, sa nature, son intitulé, sa publication officielle et sa date ; pour un ouvrage, l'auteur, le titre, l'éditeur, l'année et la page ; pour une décision, la juridiction, la date et le recueil ou le site officiel où elle a été lue. Trois fautes ruinent cette confiance. Inventer une référence ou une jurisprudence — faute grave, qui détruit la crédibilité de tout le travail, en examen comme en pratique : un document « très connu » qu'on n'a pas ouvert n'existe pas pour ton devoir. Citer de seconde main sans le dire : si tu reprends la citation d'un texte faite par un auteur, tu l'indiques (« cité par... »), car tu n'as vérifié que l'auteur, pas le texte. Recopier sans guillemets ni source, enfin : c'est le plagiat, qui consiste à présenter comme sien le travail d'autrui. La règle d'or tient en une phrase : distinguer toujours ce que tu as lu, ce qu'on t'a rapporté, et ce que tu supposes — et ne jamais laisser le lecteur confondre les trois.

L'essentiel
La règle se vérifie à la source officielle — Journal officiel pour les textes nationaux, ohada.org pour les actes uniformes de l'OHADA — dans sa version en vigueur. Citer, c'est permettre de retrouver : référence complète, document réellement lu, source de seconde main signalée, et jamais, sous aucun prétexte, de référence inventée.

Exemple — Fiche de recherche documentaire remplie sur un sujet d'école (modèle)

```
FICHE DE RECHERCHE D'EXERCICE (modèle)
Question d'école : quand le gardien d'une chose
doit-il réparer le dommage qu'elle cause ?
(question de travail, non une règle énoncée)

ÉTAPE 1 — LE TEXTE, À LA SOURCE OFFICIELLE
Rechercher au Journal officiel les
textes généraux sur la responsabilité
civile. Référence à noter dès la lecture :
[nature du texte], [intitulé exact],
Journal officiel, [date et numéro du JO],
version en vigueur vérifiée le [date].
(Les crochets se remplissent avec la
référence RÉELLE du document consulté —
jamais avec une référence supposée.)

ÉTAPE 2 — LE DROIT RÉGIONAL
Vérifier sur ohada.org, site officiel de
l'OHADA, si un acte uniforme concerne la
question. Noter le résultat honnêtement,
même s'il est négatif : « recherche
faite le [date], aucun acte uniforme
trouvé sur ce point » est une information.

ÉTAPE 3 — LA DOCTRINE, POUR COMPRENDRE
Modèle de format à remplir avec l'ouvrage
réellement lu : NOM Prénom, Titre de
l'ouvrage, Éditeur, année, p. x.
(Un manuel général de droit des obligations,
chapitre de la responsabilité, convient ici.)

ÉTAPE 4 — LA JURISPRUDENCE, SI ELLE EST LUE
Modèle : Juridiction, date de la décision,
référence du recueil ou du site officiel
consulté. Une décision dont on n'a lu
qu'un résumé se cite comme telle — ou
ne se cite pas.

CONTRÔLE D'INTÉGRITÉ AVANT DE RENDRE
- Chaque référence correspond-elle à un
document que j'ai réellement ouvert ?
- Les dates sont-elles celles de la
version consultée ?
- Les citations de seconde main sont-
elles signalées comme telles ?
```

À retenir

• La source primaire d'un texte est sa publication officielle ; tout le reste — résumés, fiches, forums — sert à s'orienter, jamais à citer.

• Note la référence complète au moment de la lecture : la référence retrouvée « de mémoire » au moment de rédiger est celle que l'on finit par inventer.

• Trois fautes d'intégrité à ne jamais commettre : inventer une référence, citer de seconde main sans le signaler, recopier sans guillemets ni source.

Exercice

Un étudiant fictif remet un devoir contenant cette référence : « Cour suprême, 14 mai 2019, arrêt des Étangs, Bulletin n° 412 », pour appuyer son développement. En réalité, il n'a jamais lu cette décision : il l'a recopiée d'un message de forum, sans vérifier ni le recueil ni même l'existence de l'affaire, parce qu'« elle allait bien avec son plan ». a) Quelles fautes d'intégrité a-t-il commises ? b) Quels risques court-il, en examen et plus tard dans la pratique ? c) Quelle aurait été la conduite correcte, s'il voulait utiliser l'idée trouvée sur le forum ?

✔ Corrigé

a) Trois fautes se cumulent. La première est la citation sans lecture : l'étudiant présente comme vérifiée une décision qu'il n'a jamais ouverte, alors que la citation vaut garantie — « j'ai lu ce document, vous pouvez le retrouver ». La deuxième est la citation de seconde main non signalée : sa source réelle est un message de forum, document sans autorité, qu'il a déguisée en référence de recueil officiel. La troisième touche à l'invention : ne sachant pas si l'affaire, la date et le numéro existent, il a laissé figurer dans son devoir des éléments possiblement fabriqués ; or, aux yeux du lecteur, inventer par négligence et inventer de propos délibéré produisent le même document faux. b) Les risques sont sérieux des deux côtés. En examen, une référence invérifiable ou fausse, une fois repérée, décrédibilise l'ensemble de la copie et peut être sanctionnée comme une faute contre l'honnêteté du travail universitaire. Dans la pratique, un avocat ou un juriste qui cite une jurisprudence inexistante devant une juridiction trompe le juge et son propre client : la faute devient professionnelle, et la réputation — le capital du juriste — s'y perd durablement. c) La conduite correcte était simple : traiter le message de forum comme une piste, non comme une source ; chercher la décision par ses éléments (juridiction, date, nom) dans un recueil ou sur un site officiel ; ne la citer qu'une fois lue, avec la référence du document réellement consulté ; et si la décision reste introuvable, écrire honnêtement que l'idée provient d'une source secondaire — « rapporté par… » — ou renoncer à l'utiliser. L'idée trouvée n'était pas interdite ; c'est le maquillage de la source qui est la faute. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Fiche d'arrêt sur un jugement d'exercice : la caution du locataire

Voici un jugement d'exercice, entièrement inventé. « JUGEMENT D'EXERCICE — Tribunal fictif de première instance de Zambougou. M. Issa G., locataire, a quitté le logement qu'il occupait chez Mme Rokia S., bailleresse. À son départ, celle-ci a conservé l'intégralité de la somme remise à l'entrée à titre de garantie (la “caution”), en invoquant des réparations à effectuer. Le locataire demande la restitution de la somme. La bailleresse soutient que les dégradations constatées justifient la retenue. Le tribunal fictif relève qu'aucun document contradictoire décrivant l'état du logement au départ du locataire n'a été produit, et que les réparations invoquées ne sont établies par aucune pièce. Il ordonne la restitution de la somme au locataire. » Travail

demandé : rédige la fiche complète de ce jugement d'exercice, avec toutes les rubriques de la leçon 2, en respectant les deux disciplines de la fiche : faits qualifiés sans noms propres, et problème de droit général et abstrait.

✔ Corrigé du TD 1
Fiche modèle. Identification : jugement d'exercice d'un tribunal fictif de première instance de Zambougou — retenir au passage qu'une juridiction de premier degré rend un jugement, non un arrêt (leçon 6). Faits qualifiés : un locataire quitte le logement loué ; la bailleresse conserve la totalité de la somme remise en garantie à l'entrée, en invoquant des réparations ; le locataire demande la restitution de cette somme. Procédure : le locataire saisit la juridiction de premier degré ; le jugement d'exercice ordonne la restitution. À ce stade, il n'y a ni appel ni pourvoi : la fiche ne doit pas en inventer — elle s'arrête à la procédure réellement décrite, et c'est une discipline en soi. Thèses en présence : pour la bailleresse, les dégradations constatées au départ justifient la retenue de la garantie ; pour le locataire, la retenue n'est justifiée par aucun document et la somme doit être restituée. Problème de droit : le bailleur qui conserve la somme remise en garantie doit-il établir, par des documents, les dégradations qu'il invoque pour la retenir ? Solution : oui, dans la logique du jugement d'exercice — faute de document contradictoire sur l'état du logement au départ et de pièces établissant les réparations, la retenue n'est pas justifiée et la restitution est ordonnée. Portée, formulée prudemment : le jugement d'exercice illustre une exigence de preuve documentaire à la charge de celui qui retient une somme, et, en creux, la fonction préventive des documents dressés en commun à l'entrée et à la sortie du logement ; il s'agit d'un document d'école, dont on ne tirera aucune conclusion sur la jurisprudence réelle, à étudier dans les recueils officiels. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Cas pratique à deux questions : l'ordinateur d'occasion et le casque neuf

Situation fictive. Mariam achète, le même jour, chez un commerçant fictif de Zambougou : d'une part un ordinateur portable d'occasion, dont l'écran ne s'allume plus dès le premier essai à la maison ; le commerçant répond que l'ordinateur « marchait quand il est sorti du magasin ». D'autre part un casque neuf, encore dans son emballage non ouvert, qu'elle veut finalement rendre le lendemain parce qu'elle a changé d'avis — sans aucun défaut. Questions : 1) Pour l'ordinateur, Mariam peut-elle exiger la réparation ou le remboursement ? 2) Pour le casque, le commerçant est-il obligé de le reprendre ? Résous chaque question par un syllogisme complet et distinct, en énonçant les majeures comme des principes généraux reformulés, et en signalant les points de preuve.

✔ Corrigé du TD 2
Question 1 — l'ordinateur d'occasion. Faits qualifiés : vente d'un bien d'occasion par un vendeur professionnel ; défaut rendant le bien inutilisable, apparu dès la première utilisation. Problème de droit : l'acheteur d'un bien d'occasion inutilisable dès le premier usage peut-il en exiger la réparation ou le remboursement auprès du vendeur professionnel ? Majeure (principe général reformulé) : le vendeur doit délivrer un bien conforme à ce qui a été convenu et propre à l'usage attendu ; cette exigence vaut aussi pour l'occasion — dont on tolère l'usure normale, non l'inutilisabilité immédiate — et elle pèse plus lourdement sur le professionnel, dont on attend qu'il connaisse l'état de ce qu'il vend. Mineure : l'écran mort dès le premier essai caractérise un bien impropre à son usage normal, et non une usure tolérable ; l'antériorité du défaut est ici fortement indiquée par l'immédiateté de la panne, mais elle devra, si le commerçant la conteste, être établie (constat, diagnostic d'un technicien). Conclusion : la demande de Mariam est fondée en principe — réparation ou, à défaut, remboursement — en commençant par une réclamation amiable documentée. Question 2 — le casque neuf. Faits qualifiés : vente d'un bien neuf, conforme, que l'acheteur veut restituer pour un simple changement d'avis. Problème de droit : l'acheteur peut-il imposer au vendeur la reprise d'un bien conforme au seul motif qu'il a changé d'avis ? Majeure (principe général reformulé) : le contrat valablement formé lie les parties comme leur loi commune ; un droit de revenir sur son achat n'existe que si un texte ou le contrat lui-même le prévoit — il ne se déduit pas de la seule volonté de l'acheteur. Mineure : le casque est conforme et sans défaut ; l'énoncé ne mentionne ni engagement du magasin d'accepter les retours, ni texte invoqué : aucune des conditions d'une reprise obligatoire n'est remplie. Conclusion : le commerçant n'est pas obligé de reprendre le casque ; Mariam peut seulement le lui proposer à titre amiable ou commercial. L'enseignement du TD tient dans le contraste : même cliente, même magasin, deux réponses opposées — parce que les qualifications diffèrent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire un dossier de recherche vérifiable sur une question d'école

Question d'école confiée à ton groupe : « Le bail d'habitation est-il encadré par des textes au Mali, et où un juriste va-t-il les chercher ? » Attention : on ne te demande pas de réciter le contenu de ces textes, mais de construire le dossier qui permettra d'y répondre de manière vérifiable. Travail demandé : 1) Formule la question de recherche en la décomposant (quels textes ? quelle autorité ? quelle version ?) ; 2) Décris les étapes de recherche au Journal officiel : comment tu t'y prends pour identifier les textes sur le bail, vérifier leur version en vigueur et noter leurs références complètes ; 3) Décris la vérification à faire sur ohada.org : le bail d'habitation relève-t-il, ou non, du champ du droit des affaires harmonisé ? — en précisant que la réponse doit venir de la recherche elle-même (périmètre des actes uniformes tel que le site officiel le présente), non d'une présomption ; 4) Produis quatre modèles de références correctement formatés (un texte publié au Journal officiel ; un document consulté sur

ohada.org ; un ouvrage de doctrine ; une décision) en laissant entre crochets les éléments à remplir avec les documents réels ; 5) Termine par la check-list d'intégrité du groupe, en cinq points, que chaque membre paraphe.

✔ Attendus du TP 1

Attendus. 1) Décomposition attendue : quels textes encadrent le bail d'habitation (textes généraux sur les contrats et textes propres au bail, s'ils existent) ; quelle autorité les a produits ; quelle est leur version en vigueur à la date de la recherche ; la question du « où » fait partie de la question elle-même — c'est un dossier de sources, pas un exposé de contenu. 2) Étapes au Journal officiel : rechercher par matière et par intitulé dans les publications officielles ; identifier chaque texte pertinent (nature, intitulé exact, date) ; vérifier qu'il n'a pas été modifié ou abrogé depuis, en consultant la version en vigueur ; noter la référence complète dès la lecture, avec la date de la consultation. Le dossier doit dire ce qui a été trouvé — y compris, honnêtement, ce qui n'a pas été trouvé. 3) Vérification ohada.org : le site officiel présente le périmètre de l'harmonisation — le droit des affaires. Le groupe doit y vérifier si un acte uniforme concerne le bail d'habitation et rapporter le résultat tel quel : si le sujet sort du champ harmonisé, la conclusion correcte est que le bail d'habitation relève, sur ce point, des textes nationaux trouvés à l'étape 2 — conclusion de recherche, non présomption écrite avant de chercher. 4) Formats attendus : Texte — « [Nature du texte] [intitulé exact], Journal officiel, [date et numéro], version en vigueur consultée le [date] » ; Document OHADA — « [Intitulé du document], site officiel de l'OHADA, ohada.org, consulté le [date], [page ou rubrique] » ; Doctrine — « NOM Prénom, Titre de l'ouvrage, Éditeur, année, p. [x] » ; Décision — « [Juridiction], [date], [référence du recueil ou du site officiel où elle a été lue] ». Les crochets ne sont pas une faiblesse du modèle : ils marquent la frontière entre le format, connu, et le contenu, qui doit venir d'un document réel. 5) Check-list d'intégrité attendue : chaque référence correspond à un document réellement ouvert par un membre du groupe ; les versions et dates sont celles consultées ; aucune référence n'a été complétée « de mémoire » ; les citations de seconde main sont signalées ; en cas de doute sur un document, il est retiré du dossier plutôt que maquillé. Un dossier ainsi construit vaut plus, méthodologiquement, qu'un exposé brillant aux sources invérifiables. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe les six documents suivants — tous fictifs, sauf le quatrième, qui désigne un type de document réel à consulter sur le site officiel — en indiquant pour chacun : sa nature (règle générale, décision, commentaire), son auteur ou son autorité, et, pour les trois premiers, leur ordre dans la hiérarchie des normes. a) La constitution du pays fictif de Zambougou ; b) une loi votée par le parlement du pays fictif de Zambougou ; c) un arrêté pris par le maire fictif de Zambougou ; d) un acte uniforme de l'OHADA, lu sur ohada.org ; e) le commentaire de la loi b) par un professeur fictif, dans une revue ; f) le jugement d'exercice du TD précédent.

✔ Corrigé
a) Constitution fictive : règle générale, posée par le pouvoir constituant du pays fictif ; elle occupe le sommet de la hiérarchie interne de ce pays — rang 1. b) Loi fictive : règle générale, votée par le parlement ; elle vient sous la constitution, qu'elle doit respecter — rang 2. c) Arrêté fictif du maire : règle générale à portée locale, prise par une autorité administrative ; il se place sous la loi et sous les règlements des autorités supérieures — rang 3. L'ordre a) > b) > c) illustre le principe général de la hiérarchie : le texte inférieur ne peut pas contredire le texte supérieur. d) Acte uniforme de l'OHADA : règle générale, adoptée dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration juridique et directement applicable dans les États membres selon les mécanismes du traité — document réel, dont le texte exact se consulte sur le site officiel ohada.org ; sa place précise par rapport aux lois nationales obéit aux règles du traité constitutif de l'organisation, que ce cours ne détaille pas mais que tout travail réel devra vérifier. e) Commentaire du professeur fictif : ni règle ni décision — c'est de la doctrine, un commentaire qui aide à comprendre la loi b) mais ne crée aucune obligation ; le confondre avec une source de règle est l'erreur de la leçon 6 entre doctrine et jurisprudence. f) Jugement d'exercice : décision — il tranche un litige entre des parties déterminées et ne pose pas de règle générale ; étant un document inventé pour l'école, il n'a en outre aucune autorité réelle. Le classement complet oppose donc trois familles : les règles générales (a, b, c, d), ordonnées hiérarchiquement ; les décisions (f), qui appliquent ; les commentaires (e), qui éclairent. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Réécris correctement ces quatre phrases d'étudiants fictifs, en justifiant chaque correction par la distinction de vocabulaire en cause. 1) « La jurisprudence du professeur est très claire sur ce point. » 2) « L'arrêt du juge de première instance sera exécuté demain. » 3) « Le contrat est prescrit, donc il est annulé. » 4) « Le préfet a voté une loi pour sa région. »

✔ Corrigé
1) Erreur : un professeur produit de la doctrine, non de la jurisprudence — la jurisprudence est l'ensemble des décisions des juges. Phrase corrigée : « La doctrine du professeur est très claire sur ce point » (ou : « L'analyse du professeur est très claire sur ce point »). 2) Erreur : une juridiction de première instance rend un jugement, non un arrêt — l'arrêt est la décision d'une cour. Phrase corrigée : « Le jugement du juge de première instance sera exécuté demain. » 3) Double confusion : la prescription est l'extinction d'un droit ou d'une action par l'écoulement du temps ; l'annulation (nullité) sanctionne un vice de formation de l'acte. Un contrat ne devient pas nul parce qu'une action se prescrit : ce qui s'éteint, c'est la possibilité d'agir en justice, non l'acte lui-même. Phrase corrigée, selon le sens visé : « L'action est prescrite, il n'est plus possible de demander l'annulation du contrat » — les deux mécanismes y retrouvent chacun sa place. 4) Erreur : le préfet est une autorité administrative ; il ne vote pas de loi. La loi est votée par le parlement ; l'autorité administrative prend des actes réglementaires (arrêtés, décisions) dans le cadre des lois. Phrase corrigée : « Le préfet a pris un arrêté pour sa circonscription, en application de la loi. » Quatre phrases, quatre distinctions : auteur de la doctrine et auteur des décisions, nom de la décision selon la juridiction, prescription contre nullité, loi contre règlement. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Exercice d'intégrité. Un camarade te montre fièrement le passage qu'il compte mettre dans sa dissertation : « Comme l'a jugé la Cour suprême du Zambougou, dans son célèbre arrêt K. contre B. du 3 février, “le dépôt emporte toujours restitution” (article Z.99 du Code des obligations de Zambougou). » Or tu sais trois choses : le Zambougou est le pays fictif inventé pour les exercices de ce cours ; tu n'as jamais vu cet arrêt ni ce code dans aucun document du cours ; et la formule citée entre guillemets ressemble fort à une phrase que ton camarade a rédigée lui-même. a) Repère tous les signaux d'alerte de ce passage. b) Explique pourquoi la faute est grave, même « pour un exercice ». c) Indique la conduite correcte que ton camarade devrait adopter pour soutenir la même idée, s'il la croit juste.

✔ Corrigé
a) Les signaux d'alerte sont au nombre de quatre. Le pays et son code sont fictifs : le « Code des obligations de Zambougou » est un décor d'exercice de ce cours, et l'« article Z.99 », à la numérotation fantaisiste, ne renvoie à aucun texte publié. La décision est invérifiable : ni recueil, ni site officiel, ni date complète — aucun lecteur ne peut la retrouver, ce qui est la définition même de la fausse référence. La citation entre guillemets est suspecte : les guillemets promettent des mots exacts lus quelque part ; une phrase rédigée par l'auteur du devoir ne peut pas les porter. Enfin, le ton (« célèbre arrêt ») imite l'autorité pour dispenser de la preuve : plus une référence se donne d'importance, plus elle doit être vérifiable. b) La gravité ne dépend pas de l'enjeu du devoir : présenter comme lu et officiel un document inventé est une tromperie sur la source, c'est-à-dire exactement la faute que la leçon 7 apprend à ne jamais commettre. En examen, elle expose à la sanction de la fraude ; en pratique, le même geste — citer une jurisprudence fabriquée devant un juge — détruirait la crédibilité du juriste et la confiance de son client. Les habitudes se prennent sur les exercices : c'est pour cela qu'on les corrige dès la première année. c) La conduite correcte : soutenir l'idée comme une thèse personnelle et argumentée — « on peut soutenir que la remise en dépôt emporte, par nature, obligation de restituer » — étayée par le raisonnement suivi en cours (qualification du dépôt, fonction de garde temporaire) et par les documents réels qu'il aura effectivement consultés : le texte applicable, lu dans sa publication officielle, ou un manuel de doctrine cité avec sa référence complète. Si une décision réelle existe sur le point, il la cherchera dans un recueil ou un site officiel, la lira, et la citera alors — elle seulement, et pour ce qu'elle dit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle est la première opération à accomplir face à un texte normatif nouveau ?

   A) Apprendre ses articles par cœur dans l'ordre

   B) Identifier le texte (nature, auteur, vigueur) et le découper en champ, définitions, règle, exceptions et conséquences

   C) Chercher immédiatement un cas auquel l'appliquer

2. Dans un texte normatif, le mot « notamment » signale…

   A) Une liste exhaustive et fermée

   B) Une interdiction renforcée

   C) Une liste ouverte, dont les exemples cités ne sont pas les seuls cas visés

3. Dans une fiche d'arrêt, la rubrique « problème de droit » doit contenir…

   A) La question générale et abstraite tranchée par la juridiction, sans noms propres

   B) Le résumé des faits avec les noms des parties

   C) L'opinion personnelle de l'étudiant sur la décision

4. Quelle est la différence essentielle entre la fiche d'arrêt et le commentaire d'arrêt ?

A) La fiche est plus longue que le commentaire

B) La fiche expose et ordonne la décision ; le commentaire l'explique et la discute

C) Le commentaire se fait sans avoir lu la décision

5. Dans le syllogisme juridique, la « mineure » consiste à…

A) Énoncer la règle applicable

B) Tirer la conclusion finale

C) Appliquer la règle aux faits en vérifiant ses conditions une à une

6. Comment s'appelle la décision rendue par une juridiction de premier degré ?

A) Un arrêt

B) Un jugement

C) Un décret

7. Laquelle de ces affirmations sur la nullité et la résolution est exacte ?

A) Ce sont deux noms du même mécanisme

B) La résolution efface l'acte depuis sa formation

C) La nullité sanctionne un vice de formation de l'acte ; la résolution met fin au contrat pour inexécution

8. Un plan de dissertation juridique réussi est…

A) En deux parties de longueur voisine, dont les titres affirment des idées et qui répond à la problématique

B) En une seule partie très développée, la seconde étant facultative

C) Composé des titres du chapitre de cours correspondant

9. Pour vérifier le texte d'une loi nationale dans sa version en vigueur, la source primaire est…

A) Un résumé de cours trouvé en ligne

B) Le Journal officiel, publication officielle des textes

C) Un forum d'étudiants en droit

10. Citer dans un devoir une décision que l'on n'a jamais lue, en la présentant comme vérifiée, est…

A) Acceptable si la décision est célèbre

B) Une économie de temps recommandée

C) Une faute d'intégrité : on ne cite que ce que l'on a lu, et l'on signale les sources de seconde main

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La méthode d'analyse commence par l'identification et le découpage structurel : c'est ce qui rend le texte lisible et applicable.

2. Réponse C — « Notamment » introduit des exemples à l'intérieur d'une catégorie plus large : la liste n'épuise pas la règle.

3. Réponse A — Le problème de droit est général : il doit pouvoir se poser pour toutes les affaires semblables, ce qui exclut les noms et les faits d'espèce.

4. Réponse B — La fiche est un outil d'analyse préalable ; le commentaire est une démonstration qui part de la fiche pour expliquer la solution et en peser la portée.

5. Réponse C — La majeure énonce la règle, la mineure confronte les faits aux conditions de la règle, la conclusion en découle.

6. Réponse B — Les juridictions de premier degré rendent des jugements ; les cours rendent des arrêts ; le décret est un acte réglementaire, pas une décision de justice.

7. Réponse C — Les deux mécanismes diffèrent par leur cause — vice de formation contre inexécution — et par leurs effets : les confondre fausse la solution du cas.

8. Réponse A — L'équilibre des parties et des titres-thèses sont la forme visible d'une problématique bien posée.

9. Réponse B — Seule la publication officielle fait foi pour le texte et sa version ; les autres sources servent à s'orienter, jamais à citer le texte.

10. Réponse C — La citation vaut garantie de lecture et de vérifiabilité. Inventer ou maquiller une référence détruit la confiance, en examen comme en pratique.

Résumé — les notions importantes

• Lire un texte de loi, c'est le découper — champ d'application, définitions internes, règle, exceptions, conséquences, entrée en vigueur — puis le situer dans la hiérarchie et vérifier sa vigueur.

• La fiche d'arrêt démonte une décision en rubriques fixes : faits qualifiés, procédure, thèses, problème de droit, solution, portée — sans confondre la voix des parties et celle de la juridiction.

• Le commentaire d'arrêt part de la fiche : le problème de droit devient la problématique, et le plan en deux parties équilibrées explique puis discute la solution, sans paraphrase.

• Le cas pratique se résout par le syllogisme : qualification des faits, problème de droit, majeure, mineure appliquée condition par condition, conclusion pratique et honnête sur les preuves.

• La dissertation juridique démontre : sujet analysé mot à mot, problématique dégagée, plan dialectique ou thématique en deux parties dont les titres affirment déjà la réponse.

• Le vocabulaire est un instrument de raisonnement : arrêt et jugement, loi et règlement, nullité et résolution, jurisprudence et doctrine se définissent par leurs contrastes.

• La recherche se fait aux sources officielles — Journal officiel, ohada.org — et la citation est un acte d'honnêteté : référence complète, document réellement lu, jamais de référence inventée.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — La méthodologie de la fiche d'arrêt (2026) - La méthode complète

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 1 (L1)
La fiche d'arrêt pas à pas : accroche, faits, procédure, thèses en présence, problème de droit et solution, avec les attentes des correcteurs. À regarder après la leçon 2, puis à appliquer aussitôt à l'arrêt d'exercice du cours en suivant la même grille.

https://www.youtube.com/watch?v=K5yPYQrJ-Ck

Leçon 3 — Comment AVOIR UNE BONNE NOTE : #DISSERTATION juridique, #COMMENTAIRE d’arrêt, cas pratique

Chaîne : Juriswin · Langue : Français · Niveau : Licence 1 (L1)
Ce que les correcteurs attendent réellement des trois grands exercices — dissertation, commentaire d'arrêt et cas pratique — et les pièges qui coûtent des points. Utile en leçon 3 pour situer le commentaire d'arrêt parmi les autres exercices et comprendre en quoi il ne se confond ni avec la fiche ni avec le cours récité.

https://www.youtube.com/watch?v=CgW6s42b61w

Leçon 4 — La Méthode du Cas Pratique (pour sauver tes partiels)

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 1 (L1)
La résolution du cas pratique en étapes : tri des faits, problème de droit, règles applicables, application à l'espèce et conclusion. Le compagnon direct de la leçon 4 : compare sa démarche avec la résolution en syllogisme du cas pratique d'exercice.

https://www.youtube.com/watch?v=hPomh2LLENs

Leçon 5 — Le Plan de la Dissertation Juridique : Tout savoir !

Chaîne : Aide aux TD - Vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence 1 (L1)
Comment passer des idées du brouillon à un plan de dissertation en deux parties et deux sous-parties, apparent et équilibré. À confronter avec le plan détaillé de la leçon 5, construit sur le sujet d'école « Le juge ne fait-il qu'appliquer la loi ? ».

https://www.youtube.com/watch?v=_Iqy0ePYC_4

Leçon 6 — Le Syllogisme Juridique : méthode essentielle pour réussir en droit

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 1 (L1)
Majeure, mineure, conclusion : le raisonnement qui structure le cas pratique, le commentaire et la dissertation. La leçon 6 s'appuie sur ce squelette logique pour travailler l'autre face de la rigueur : la précision du vocabulaire et des connecteurs qui rendent le raisonnement visible.

https://www.youtube.com/watch?v=snG8EA8ob-0

Sources et références

• Journal officiel de la République du Mali : publication officielle des lois et règlements — la source primaire à consulter pour tout texte national invoqué, dans

sa version en vigueur.

• Site officiel de l'OHADA — ohada.org : actes uniformes, institutions et actualités de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, à consulter directement pour tout document de l'organisation.

• Manuels universitaires de méthodologie juridique — fiche d'arrêt, commentaire d'arrêt, cas pratique, dissertation — à choisir à la bibliothèque de la faculté et à citer avec leurs références complètes (auteur, titre, éditeur, année).

• Manuels généraux de droit civil et de droit des obligations (niveau licence), pour les principes généraux reformulés dans les exercices de ce cours — toujours à confronter aux textes officiels en vigueur.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !